Información sobre el tratamiento de datos de geolocalización de los trabajadores

Conforme a los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), _____ facilita la siguiente información sobre el tratamiento de los datos de geolocalización del personal.

1. Responsable del tratamiento

El responsable del tratamiento es _____.

2. Finalidad y base jurídica

Los datos se tratan para la siguiente finalidad: _____. La base jurídica es el interés legítimo del empleador y/o la ejecución de la relación laboral (art. 6 RGPD), respetando la normativa nacional sobre control a distancia.

3. Categorías de datos

Se tratan datos de geolocalización (posición del dispositivo o del vehículo) vinculados al trabajador.

4. Cuándo y cómo

La posición se registra _____. El tratamiento es proporcionado a su finalidad y no supone una vigilancia continua a distancia.

5. Destinatarios

Los datos son accesibles al personal autorizado y a los encargados del tratamiento (p. ej. el proveedor del software), que actúan por cuenta del responsable.

6. Conservación

Los datos se conservan durante _____ y después se suprimen o anonimizan.

7. Derechos del interesado

El trabajador puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, y presentar una reclamación ante la autoridad de control.

8. Autoridad de control

Autoridad de control competente para reclamaciones: AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) (España).

9. Ausencia de decisiones automatizadas

No se adopta ninguna decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o afecte significativamente al trabajador de modo similar en el sentido del art. 22 del RGPD.

10. Cogestión y representación de los trabajadores

La introducción y el uso de este sistema pueden estar sujetos a los derechos de cogestión o consulta de la representación de los trabajadores (p. ej. el comité de empresa) conforme a art. 64 Estatuto de los Trabajadores, ya que el sistema es objetivamente idóneo para controlar el comportamiento y el rendimiento, con independencia de su finalidad declarada. Cuando exista dicha representación, debe implicársela y, en su caso, celebrar un acuerdo (p. ej. un convenio de empresa) antes de activar el sistema en España.

> Esta información es un borrador generado automáticamente y no constituye asesoramiento legal. Revísala con un profesional antes de usarla.

Modelo facilitado gratuitamente por GeoTapp, para adaptar con tu asesor · geotapp.com